

CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS

Versão: 3.0

CONTRATANTE: A empresa ou instituição usuária, devidamente qualificada no termo de aceite digital ou pedido de implantação do sistema.

CONTRATADA: Empresa **Inventory Masters**, detentora dos direitos autorais e de propriedade intelectual da solução.

As partes acima identificadas celebram o presente **Contrato de Licenciamento de Uso de Software**, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto o licenciamento de uso, em caráter não exclusivo e intransferível, do software denominado **Inventory Masters**, desenvolvido para o monitoramento volumétrico de espaços de armazenamento por meio de sensor Kinect e integração web.

1.2. O ecossistema do software é composto por:

- **a)** Módulo Kinect/Desktop: desenvolvido em WPF / .NET Framework 4.8, responsável pela captação volumétrica local e interface de operação.
- **b)** Módulo Web: desenvolvido em ASP.NET Core 8, hospedado na infraestrutura **Microsoft Azure**, responsável pela gestão centralizada e persistência em nuvem.

1.3. Integram também o objeto deste contrato a entrega da documentação técnica oficial e o suporte técnico inicial à implantação das ferramentas, estritamente nos termos descritos nos manuais e especificações do sistema fornecidos pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO

2.1. O presente contrato entra em vigor na data do aceite eletrônico ou da instalação do sistema e vigorará pelo prazo determinado de 12 (doze) meses.

2.2. O contrato poderá ser renovado sucessivamente por iguais períodos, mediante manifestação expressa das partes e adimplemento das condições comerciais e reajustes monetários vigentes à época (aplicando-se o índice oficial IPCA/IBGE acumulado no período).

2.3. Findo o prazo de vigência sem que haja a formalização da renovação ou o pagamento da respectiva licença, o acesso ao software **Inventory Masters** será automaticamente suspenso, operando-se a expiração da licença de uso,

ressalvado o período de transição para exportação de dados previsto neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS CONDIÇÕES DE ACESSO E CREDENCIAIS

3.1. O acesso ao **Inventory Masters** dar-se-á por meio de credenciais exclusivas (usuários e senhas) fornecidas ou cadastradas no primeiro acesso, sendo o uso de caráter pessoal e intransferível, restrito estritamente ao ambiente corporativo e aos colaboradores autorizados da CONTRATANTE.

3.2. É de inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATANTE a guarda, o sigilo e o uso adequado das credenciais de acesso, bem como das chaves de integração, tokens de segurança e parâmetros de configuração com a infraestrutura em nuvem (**Microsoft Azure**), sendo expressamente vedado o compartilhamento não autorizado com terceiros, subcontratados ou estranhos à operação contratada.

CLÁUSULA QUARTA — DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

4.1. O software **Inventory Masters**, incluindo seus códigos-fonte, algoritmos de processamento, arquitetura, documentações, layouts e bases de dados estruturadas, é de propriedade exclusiva de seus desenvolvedores, estando integralmente protegido pelas leis nacionais e internacionais de propriedade intelectual e direitos autorais (Lei nº 9.609/1998 e Lei nº 9.610/1998).

4.2. É expressamente vedado à CONTRATANTE realizar engenharia reversa, descompilação, tradução, modificação, comercialização, sublicenciamento, cópia ou cessão do software a qualquer título, total ou parcialmente.

4.3. Quaisquer sugestões, feedbacks ou melhorias técnicas propostas pela CONTRATANTE durante a vigência do contrato integrarão automaticamente a propriedade intelectual da CONTRATADA, sem que disso decorra qualquer direito de indenização ou coautoria.

CLÁUSULA QUINTA — DAS RESPONSABILIDADES E HARDWARE

5.1. A CONTRATANTE declara ter ciência de que o funcionamento adequado do módulo de captura exige hardware compatível, incluindo o sensor Kinect Xbox 360 com fonte de alimentação própria, porta USB dedicada e os componentes de software descritos na documentação técnica (.NET Framework 4.8, SQLite e drivers homologados).

5.2. A CONTRATADA não se responsabiliza por interrupções, lentidão ou falhas no funcionamento do software decorrentes de problemas no hardware do cliente, quedas de energia, oscilações ou indisponibilidade da rede local, da internet e dos serviços em nuvem de terceiros (**Microsoft Azure**).

CLÁUSULA SEXTA — DO ACEITE

6.1. O aceite eletrônico, a concordância integral e a vinculação jurídica a este contrato ocorrem no momento da instalação do pacote do sistema nos computadores da CONTRATANTE, do primeiro acesso aos módulos da aplicação ou mediante o clique de aceite nos termos de uso exibidos na plataforma.

6.2. A CONTRATANTE reconhece que o aceite eletrônico possui plena validade jurídica e eficácia probatória, ficando registrado por meio de dados técnicos de controle (*logs*, endereço IP, data e horário), os quais poderão ser utilizados como prova em caso de contestação.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA PRESTAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO

7.1. O suporte técnico prestado pela CONTRATADA abrangerá exclusivamente a correção de falhas de programação (*bugs*) no código original do **Inventory Masters** e o fornecimento de orientações sobre a documentação técnica oficial, sendo realizado por meio dos canais oficiais e horários previamente estabelecidos.

7.2. Ficam expressamente excluídas do suporte técnico padrão as falhas, interrupções ou perda de dados ocasionadas por:

- a) Mau uso, operação incorreta ou negligência por parte dos operadores da CONTRATANTE;
- b) Alterações indevidas no código-fonte, intervenções ou modificações não autorizadas no banco de dados local SQLServer;
- c) Problemas decorrentes de atualizações de sistema operacional, falhas de hardware ou instabilidade na infraestrutura local da CONTRATANTE.

7.3. O suporte técnico abrangerá até **3 (três)** sessões ou chamados de ajuste e assistência técnica voltados exclusivamente à fase de **implantação e configuração inicial** do sistema. Atendimentos solicitados após este período de implantação, que fujam do escopo previsto no item 7.1 ou que decorram das hipóteses do item 7.2 serão cobrados separadamente, mediante prévio orçamento e concordância comercial entre as partes.

CLÁUSULA OITAVA — DA PROTEÇÃO DE DADOS E LGPD

8.1. As partes reconhecem e declaram que o tratamento de dados pessoais no âmbito deste contrato rege-se pelas diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), figurando a CONTRATANTE como Controladora dos dados e a CONTRATADA como Operadora, obrigando-se ambas a garantir a segurança e a confidencialidade das informações geradas pelas medições e cadastros.

8.2. O armazenamento dos dados ocorre de maneira híbrida por meio do banco local **SQL Server** e da infraestrutura em nuvem da **Microsoft Azure**, cabendo à

CONTRATANTE a gestão adequada dos perfis de acesso e permissões de seus usuários.

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO

9.1. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- **a)** Por descumprimento de qualquer uma das cláusulas e condições ora estabelecidas por parte da CONTRATANTE;
- **b)** Em caso de violação dos direitos de propriedade intelectual, tentativa de engenharia reversa ou descompilação previstos na Cláusula Quarta;
- **c)** Pelo decurso do prazo de vigência sem que haja a formalização tempestiva da renovação da licença.

9.2. Em caso de rescisão por culpa da CONTRATANTE ou término do prazo sem renovação, cessará imediatamente o direito de uso do software **Inventory Masters**, devendo a CONTRATANTE interromper a utilização dos módulos, revogar os acessos à nuvem e desinstalar os pacotes locais.

9.3. Após a rescisão, a CONTRATANTE será responsável pelo backup e descarte seguro de seus dados remanescentes armazenados no banco local (**SQL Server**) e na nuvem (**Microsoft Azure**), eximindo a CONTRATADA de qualquer retenção ou responsabilidade sobre as informações após o encerramento do vínculo.

CLÁUSULA DÉCIMA — DO FORO

10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas, controvérsias ou litígios oriundos deste instrumento, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

11.1. Em nenhuma hipótese a CONTRATADA será responsabilizada por danos diretos, indiretos, incidentes, especiais ou consequenciais, incluindo, mas não se limitando a, perda de lucros, interrupção de negócios, perda de dados volumétricos ou falhas de inventário decorrentes do uso ou da incapacidade de uso do software **Inventory Masters**.

11.2. A responsabilidade total da CONTRATADA por quaisquer reclamações relacionadas a este contrato limitar-se-á, estritamente, ao valor efetivamente pago pela CONTRATANTE pela licença de uso nos últimos 12 (doze) meses, se aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA CONFIDENCIALIDADE

12.1. As partes comprometem-se a manter em absoluto sigilo todas as informações técnicas, comerciais, operacionais ou estratégicas compartilhadas em virtude deste contrato, não podendo revelá-las a terceiros sem a prévia e expressa autorização por escrito da outra parte.

12.2. A obrigação de confidencialidade subsistirá mesmo após o término da vigência deste instrumento, por um período adicional de 5 (cinco) anos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. O presente instrumento constitui o acordo integral entre as partes, substituindo quaisquer entendimentos, propostas ou acordos anteriores, verbais ou escritos.

13.2. A tolerância de qualquer das partes quanto ao descumprimento de qualquer obrigação aqui prevista não constituirá novação ou renúncia ao direito de exigir o cumprimento futuro de tal obrigação.

13.3. Se qualquer cláusula deste contrato for julgada nula ou inaplicável por autoridade competente, as demais disposições permanecerão em pleno vigor e efeito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA ALTERAÇÃO DOS TERMOS

14.1. A CONTRATADA reserva-se o direito de atualizar ou modificar este contrato periodicamente, visando a melhorias técnicas, adequações legais ou lançamento de novas versões do software **Inventory Masters**.

14.2. As alterações significativas serão comunicadas à CONTRATANTE com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, por meio de avisos no sistema, correio eletrônico ou atualização da documentação oficial no repositório do projeto.

14.3. A continuidade da utilização do software após a entrada em vigor das alterações implicará na aceitação tácita e integral dos novos termos pela CONTRATANTE.

14.4. Caso a CONTRATANTE não concorde com as alterações substanciais introduzidas, poderá rescindir imotivadamente o presente contrato, mediante comunicação por escrito enviada antes da data de vigência dos novos termos, sem incidência de multa rescisória, cessando imediatamente o direito de uso do sistema.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

15.1. O presente contrato rege-se pelas leis da República Federativa do Brasil, em especial pelas normas de propriedade intelectual, direito autoral e legislação civil aplicáveis aos contratos de licenciamento de software.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DO ENCERRAMENTO E DA REVISÃO ANUAL

16.1. Ao término do período de 12 (doze) meses de vigência, caso nenhuma das partes manifeste o desinteresse na continuidade da relação contratual com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do vencimento, o contrato poderá ser prorrogado por novo período, mediante a assinatura de termo aditivo de renovação de licença.

16.2. Na hipótese de reajuste de valores ou alteração das condições técnicas para ciclos futuros de homologação, a CONTRATADA notificará a CONTRATANTE com a devida antecedência para validação e assinatura do termo aditivo correspondente.

16.3. Na ausência de manifestação contrária ou de acordo específico sobre novos valores dentro do prazo estipulado, o valor da licença poderá ser reajustado automaticamente com base na variação acumulada do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) do período, garantindo a continuidade dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA AUDITORIA E CONFORMIDADE DE USO

17.1. A CONTRATADA reserva-se o direito de realizar, mediante aviso prévio de 10 (dez) dias úteis, auditorias remotas ou presenciais para verificar a conformidade do uso do software **Inventory Masters** em relação aos limites da licença concedida, número de estações ativas e integridade do ambiente.

17.2. Constatado o uso em desacordo com as especificações deste instrumento ou o funcionamento de instâncias não licenciadas, a CONTRATADA notificará a CONTRATANTE para a regularização imediata no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de suspensão cautelar dos serviços em nuvem e rescisão contratual por justa causa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos ou dúvidas referentes à interpretação deste instrumento serão resolvidos de comum acordo entre as partes, mediante termo aditivo por escrito, sempre observando a boa-fé objetiva e os princípios gerais do Direito aplicáveis aos contratos de tecnologia.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA — DA SUCESSÃO E DA FORMA DE COMUNICAÇÃO

19.1. O presente contrato obriga as partes, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, sendo vedada a transferência ou cessão dos direitos e obrigações decorrentes deste instrumento sem a prévia e expressa anuência por escrito da outra parte.

19.2. Todas as comunicações, notificações ou avisos formais entre as partes serão considerados válidos e eficazes quando realizados por meio de correio eletrônico

(e-mail) oficial cadastrado no momento da implantação ou por meio de avisos destacados na interface de gerenciamento em nuvem do sistema.

CLÁUSULA VIGÉSIMA — DA VALIDADE E DAS ASSINATURAS ELETRÔNICAS

20.1. As partes reconhecem a validade jurídica, a integridade e a autenticidade deste contrato e de seus aditivos quando formalizados por meio de assinaturas eletrônicas, aceites digitais efetuados na interface do instalador ou validação efetuada no primeiro acesso à aplicação, dispensando-se, para todos os efeitos legais, a assinatura física em papel.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA — DA TRANSITORIEDADE E SUPORTE À MIGRAÇÃO

21.1. Na hipótese de término do prazo de vigência, caso não haja a renovação da licença, a CONTRATADA concederá um período de transição de até 10 (dez) dias corridos para que a CONTRATANTE realize a exportação de seus dados cadastrados, logs de inventário e medições volumétricas armazenadas no SQL Server.

21.2. Findo o prazo de transição estabelecido no item anterior, o acesso às ferramentas de sincronização em nuvem via Microsoft Azure e as instâncias de licenciamento do software serão integralmente revogados, descontinuando-se as credenciais de acesso vinculadas ao contrato expirado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA — DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E OPERACIONAL

22.1. Como o software Inventory Masters é voltado para a otimização de espaços de armazenamento e eficiência logística, a CONTRATANTE reconhece que os ganhos operacionais obtidos através do monitoramento volumétrico via Kinect dependem estritamente da precisão na calibração física do ambiente e do manuseio correto por sua equipe operacional.

22.2. A CONTRATADA não se responsabiliza por eventuais distorções volumétricas decorrentes de obstruções físicas no campo de visão do sensor, alterações não autorizadas na estrutura física do estoque ou interferências luminosas externas que afetem a captação de dados tridimensionais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA — DA FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO

23.1. Nenhuma das partes será considerada inadimplente ou responsável por atrasos ou falhas no cumprimento de suas obrigações oriundas deste contrato se tais atrasos ou falhas decorrerem de eventos de força maior ou caso fortuito, conforme definidos no artigo 393 do Código Civil Brasileiro, incluindo, mas não se limitando a desastres naturais, pandemias, interrupções sistêmicas globais de

redes de comunicação ou falhas generalizadas de infraestrutura em nuvem de terceiros.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA — DA DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E INTEGRALIDADE

24.1. A CONTRATANTE declara expressamente ter lido, compreendido e aceitado todos os termos, condições, obrigações e restrições estabelecidos neste instrumento, reconhecendo que a continuidade da instalação e o uso contínuo do software Inventory Masters constituem manifestação inequívoca de sua vontade e concordância integral com as regras ora pactuadas.

24.2. E por estarem justas e contratadas, as partes celebram o presente instrumento por meio de aceite eletrônico, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Copyright © 2026 Inventory Masters. Todos os direitos reservados.